

สำเนาฉบับ

○ คำพิพากษา

(ต. ๑๘)



คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑๒/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๒/๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ผู้ฟ้องคดี

นายแดง มาประกอบ ที่ ๑
สิบตรี ประกอบ เผ่าวิจารณ์ ที่ ๒
นางวิรัชชา เผ่าวิจารณ์ ที่ ๓
นายเพชร อินทุกร ที่ ๔
นางสาวกวี อินทุกร ที่ ๕
นายสนธยา อินทุกร ที่ ๖
นางสาวอารักษ์ ราชแสนเมือง ที่ ๗
นายชันไช้ แซ่จ้ง ที่ ๘
นายประเสริฐ หนูแก้วประดับ ที่ ๙
นางสมบูรณ์ หนูแก้วประดับ ที่ ๑๐
นายบุญธรรม สัตยาบรรพ ที่ ๑๑
นางสาวเพชรรัตน์ แซ่อึ้ง ที่ ๑๒
นายอนวัช เผ่าวิจารณ์ ที่ ๑๓
นางบุญเยี่ยม แซ่ตั้ง ที่ ๑๔
นางสาวพจนา พงศ์เพชร ที่ ๑๕
นางสาวดุจดาว เจียมทอง ที่ ๑๖
นางอรัญญา จำปาวงค์ ที่ ๑๗



ระหว่าง

นางหอม ส่งแจ้ง ที่ ๑๘
 นางละม่อม กังวาพวงษ์ ที่ ๑๙
 นายรัชชัย กังวาพวงษ์ ที่ ๒๐
 นายอุทิศ ศิริไพรทอง ที่ ๒๑
 นางจำปี เนียมสวัสดิ์ ที่ ๒๒
 นายอี๊ด ทิมแท้ ที่ ๒๓
 นายบุญมี ส่งแจ้ง ที่ ๒๔
 นางนงนุช ส่งแจ้ง ที่ ๒๕
 นายสมพร หูทิพย์ ที่ ๒๖
 นางสาวบุญส่ง พวงเพชร ที่ ๒๗
 นายแค ส่งแจ้ง ที่ ๒๘
 นายชัชวาลย์ สัตยาบรรพ ที่ ๒๙
 นางสาวหนูเล็ก บัวแก้ว ที่ ๓๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระต่าย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลไร่ไหม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอสามร้อยยอด โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบได้ร่วมกับราษฎรในท้องที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระต่าย อำเภอกุยบุรี แสดงเจตนาที่จะไปอยู่ร่วมกับท้องที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ไหม กิ่งอำเภอสามร้อยยอด เพื่อให้เทศบาลตำบลไร่ไหมมีเขตการปกครองอยู่ในเขตท้องที่ตำบลไร่ไหม กิ่งอำเภอสามร้อยยอดทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลง



เขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเทศบาลตำบลไร่ใหม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียนราษฎรให้กับ ราษฎรในท้องที่ตามประกาศแล้ว ส่วนประกาศฉบับที่สอง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย พ้นจากตำแหน่ง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ดังกล่าว มีผล กระทบต่อเขตท้องที่ตำบลและอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงเสนอขอแก้ไขปรับปรุง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี ต่อมา กรมการปกครองมีหนังสือให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวถูกต้อง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยอ้างว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ไม่ลงนามรับรองเอกสารตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย มีหนังสือถึงนายอำเภอกุยบุรี ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด นายอำเภอกุยบุรีจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๖๑๗/๑๗๐๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย ออกไปก่อน และให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกประกาศจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบรวมทั้งราษฎรในท้องที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อคัดค้านการขยายเวลาการบังคับใช้ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๙๘๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครอง



ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งตัวแทนราษฎรในพื้นที่เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหนังสือ ที่ ปข ๐๐๑๗/๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ หารือกรรมการปกครองเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาไม่ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของราษฎร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบรวมทั้งราษฎรในท้องที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเกิดความสับสนในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบขาดโอกาสและสิทธิที่ควรได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ด้วยการเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ให้กรมการปกครองพิจารณา

๒. ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทาย กำนันตำบลสามกระทาย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ลงนามรับรองร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า อำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอดซึ่งเป็นการปกครองท้องที่ มีแนวเขตปรากฏตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจนแล้ว ส่วนเทศบาลตำบลไร่ใหม่ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลไร่ใหม่ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเทศบาลตำบลไร่ใหม่ได้จัดทำโครงการขอลดเขตเทศบาล โดยปรับลดพื้นที่ของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ที่อยู่ในเขต



เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ให้ไปรวมกับพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย แต่สภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และนายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่มีหนังสือ ส่วนที่ ๒๖๓๐๑/๑๒๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดี ขอยกเลิกโครงการลดแนวเขตพื้นที่การปกครอง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อส่งรายชื่อประชาชนที่คัดค้านการปรับลดพื้นที่ของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ พร้อมกันนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้ถูกต้องตรงกับสภาพแนวเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และประกาศฉบับที่สอง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย พ้นจากตำแหน่ง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งประกาศทั้งสองฉบับพร้อมทั้งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการต่อไป แต่กรมการปกครองเห็นว่าการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงแจ้งให้อำเภอกุยบุรีและกิ่งอำเภอสามร้อยยอดดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนั้น กิ่งอำเภอสามร้อยยอดได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอำเภอกุยบุรีแจ้งว่ามีประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทายไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ จึงขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง



เขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทายออกไปก่อน และให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างอำเภออุบลูรีและกิ่งอำเภอสามร้อยยอดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน และมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๙๘๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้ง ตัวแทนราษฎรในพื้นที่เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ประชุมพิจารณาปัญหาแนวเขตแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีหนังสือ ที่ ปข ๐๐๑๗/๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทหารอปัญหา ดังกล่าวไปยังกรมการปกครอง หลังจากนั้น กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๒๖๙๙๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งว่า การนำพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภออุบลูรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอระหว่างอำเภออุบลูรี และอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อยังไม่มีตราพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย่อมไม่สามารถออกประกาศกำหนดแนวเขตท้องที่ (ตำบลและหมู่บ้าน) ดังนั้น จึงทำให้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งสองฉบับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนดไว้ทุกประการ นอกจากนี้ การที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่มีพื้นที่คาบเกี่ยว ทั้งตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และตำบลสามกระทาย อำเภออุบลูรี ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามสืบได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใด ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลและการรับบริการ จากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสามารถเข้ารับบริการด้านพยาบาล ที่โรงพยาบาลสามร้อยยอดซึ่งอยู่ใกล้ได้



ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งสองฉบับ ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระต่าย อำเภอกุยบุรี และทำให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งเขตการปกครองท้องที่กับเขตการปกครอง ท้องถิ่นให้ตรงกัน นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีรายงานให้กรมการปกครองทราบ ก็มิได้ มีการทักท้วงว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กลับมีการสั่งการ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบกพร่องของการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนด เขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ถูกต้องเพื่อตราพระราช กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอต่อไป ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กลับไม่เร่งรัด ให้หน่วยงานได้บังคับบัญชาดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กรมการปกครองแจ้งไว้ แต่ปล่อยให้เวลาผ่านไปกว่า ๔ ปี ทำให้ไม่สามารถตราพระราชกฤษฎีกาได้ทันกับการมีผลใช้บังคับ ของประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระต่าย อำเภอกุยบุรี ส่วนข้อขัดข้องของการรับ บริการด้านพยาบาลนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบและประชาชนหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบล สามกระต่าย จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสามร้อยยอดในฐานะผู้ป่วย ฉุกเฉินได้ แต่ต้องไปขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลกุยบุรี ซึ่งถือเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ป่วย เป็นอย่างมาก

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่มีพื้นที่คาบเกี่ยว ๒ ตำบล ๒ อำเภอ เนื่องจากการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทำให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอกุยบุรีและ นายอำเภอสามร้อยยอดตามมาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการของทั้งเทศบาลตำบลไร่ใหม่และ อำเภอทั้งสองอำเภอ เนื่องจากมีกฎหมายแต่ละเรื่องบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ส่วนกรณีที่ กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดทำ



ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผลมาจากการที่กรมการปกครองยังไม่ทราบว่าจะแนวจังหวัดตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีผลกระทบต่อแนวเขตอำเภอทั้งสองอำเภอ แต่กรมการปกครองเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวจากการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๑๗/๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ หรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขตหมู่บ้านซึ่งกระทบต่อแนวเขตตำบลและอำเภอ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเขตหมู่บ้านแต่อย่างใด เพราะเมื่อได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า การจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ทั้งสองอำเภอ มีข้อบกพร่องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และเมื่ออำเภอกุยบุรีแจ้งข้อขัดข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ติดตามทวงถามโดยตลอด อีกทั้งเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อหาข้อยุติปัญหาจนนำมาซึ่งการมีหนังสือหรือกรมการปกครองในที่สุดจึงทราบว่าการออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฉบับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว เนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ในส่วนของการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลนั้น เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการยกเว้นให้ประชาชนในตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ที่อยู่ติดกับอำเภอสามร้อยยอด ไปขึ้นทะเบียนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด แต่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิด้านการรักษาพยาบาล จึงมีการย้ายให้ไปขึ้นทะเบียนกับอำเภอกุยบุรีทั้งหมดในเวลาต่อมา โดยประชาชนตำบลสามกระหายยังคงสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสามร้อยยอดโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลกุยบุรี หรือกรณีที่เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามร้อยยอดแล้ว แต่ต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาลยังหน่วยบริการแห่งอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามร้อยยอดสามารถออกหนังสือส่งตัวให้ได้ด้วย ส่วนหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังจำเป็นต้องมีหนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการหลักที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ อันเป็นการปฏิบัติตามประกาศ



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งต่อผู้รับบริการ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมตำบลสามกระทายอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ มีการจัดตั้งอำเภอกุยบุรี และกำหนดให้ตำบลสามกระทายอยู่ในท้องที่อำเภอกุยบุรี หลังจากนั้นในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ มีการนำพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสามกระทาย จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๘ มีการเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอกุยบุรี โดยโอนพื้นที่หมู่ที่ ๖, ๗, ๙, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามกระทาย ไปตั้งเป็นหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ ตามลำดับ และเมื่อมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอกุยบุรีกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยโอนตำบลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งต่อมาจัดตั้งเป็นอำเภอสามร้อยยอด ทำให้เทศบาลตำบลไร่ใหม่มีเขตพื้นที่อยู่ทั้งในเขตท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี และเขตท้องที่ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอกุยบุรีและนายอำเภอสามร้อยยอด และเพื่อให้เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ตรงกับเขตท้องที่การปกครองส่วนภูมิภาค จึงมีการดำเนินการปรับลดพื้นที่ของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ โดยให้พื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี แต่การดำเนินการดังกล่าวถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากต้องการอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ต่อไป สมามเทศบาลตำบลไร่ใหม่จึงมีมติให้ระงับการปรับลด



พื้นที่ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และราษฎรหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย เสนอให้นำพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภออุบลบุรี ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อันจะทำให้เขตปกครองของเทศบาลตำบลไร่ใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทาย อำเภออุบลบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และประกาศฉบับที่สอง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภออุบลบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย พ้นจากตำแหน่ง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ พร้อมกันนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๑๗/๔๔๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อพิจารณาดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับยังดำเนินการไม่ถูกต้อง จึงมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๗๒๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องแล้วส่งให้กรมการปกครองภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗/๗๘๗๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสามร้อยยอด และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗/๗๘๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงนายอำเภออุบลบุรี ให้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ต่อมา กิ่งอำเภอสามร้อยยอดมีหนังสือ ที่ ปช ๐๘๑๗/๔๔๑๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ จัดส่งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเอกสารประกอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนอำเภออุบลบุรียังดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๑๗/๒๒๒๑๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เร่งรัดให้อำเภออุบลบุรีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ และวิทยุสื่อสารที่ ปช ๐๐๑๗/๒๖๔



ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดให้อำเภอกุยบุรีจัดส่งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมเอกสารประกอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หลังจากนั้น อำเภอกุยบุรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๖๑๗/๑๗๐๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งว่า ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามกระทาย ไม่เห็นด้วยกับการให้หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรีจึงเสนอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ออกไปก่อน และ ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขยายเวลาการบังคับ ใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ออกไปอีก ๖๐ วัน และมีคำสั่งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๘๘๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งมีคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๘๘๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวแทนประชาชน มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี คัดค้าน การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง เขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งตัวแทนราษฎรในพื้นที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาปัญหาแนวเขตแล้ว แต่ไม่สามารถ หาข้อยุติได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีหนังสือ ที่ ปข ๐๐๑๗/๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ หรือปัญหาดังกล่าวไปยังกรมการปกครอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเห็นว่า เมื่อกรมการปกครองมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการจัดทำร่างประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



และการกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ถูกต้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กรมการปกครองกำหนด จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล หลังจากนั้น กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๒๖๙๙๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า การนำพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด มีผลทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอระหว่างอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้ต้องตรา เป็นพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอมีผลใช้บังคับแล้ว กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงออกประกาศกำหนดแนวเขตท้องที่ (ตำบลและหมู่บ้าน) ต่อไปได้ ดังนั้น การที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประกาศโอนพื้นที่ของหมู่บ้าน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งสองฉบับ จึงไม่มีผลใช้บังคับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ ดำเนินการเพิกถอนประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งสองฉบับ เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาล

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ออกไปอีก ๖๐ วัน และไม่จัดส่งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอสามร้อยยอดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือก ถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ บัญญัติว่า ในการที่จะกำหนดเขตหมู่บ้านและตำบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้ผู้ว่าราชการ



เมื่อนั้น เมื่อได้อนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแล้ว มีอำนาจหน้าที่จะกำหนดได้ และการที่จะกำหนดเขตอำเภอนั้นก็ให้สมุหเทศาภิบาลมีอำนาจที่จะกำหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วจะนั้น ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกำหนดได้ เด็ดขาด มาตรา ๘ บัญญัติว่า บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นหมู่บ้าน ๑ ... มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า หลายหมู่บ้านรวมกันราว ๒๐ หมู่บ้าน ให้จัดเป็นตำบล ๑ และเมื่อสมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองกำหนดหมายเขตตำบลนั้นให้ทราบได้โดยชัดว่าเพียงใดทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีลำห้วย, หนอง, คลอง, บึง, บาง หรือสิ่งใดเป็นสำคัญ ก็ให้จัดให้มีหลักปักหมายเขตไว้เป็นสำคัญ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า ท้องที่หลายตำบลอันสมควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นอำเภอ ๑ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ลักษณะการตั้งอำเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ ข้อ ๑ ให้กำหนดเขตท้องที่อำเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอำเภออื่นทุกด้านอย่าให้มีที่ว่างเปล่าอยู่นอกเขตอำเภอ ข้อ ๒ ให้กำหนดจำนวนตำบลที่รวมเข้าเป็นอำเภอ และให้กำหนดเขตตำบลให้ตรงกับเขตอำเภอ ถ้ามีที่ว่างเปล่า เช่น ทุ่งหรือป่า เป็นต้น อยู่ใกล้เคียงท้องที่อำเภอใด หรือจะตรวจตราปกครองได้สะดวกจากอำเภอใด ก็ให้สมุหเทศาภิบาลกำหนดที่ว่างนั้นเป็นที่ฝักในอำเภอนั้น ข้อ ๓ ให้กำหนดที่ตั้งที่ว่าการอำเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะทำการปกครองราษฎรในอำเภอนั้นได้สะดวก ข้อ ๔ ให้สมุหเทศาภิบาลบอกข้อกำหนดเหล่านี้เข้ามายังเสนาบดีในเวลาที่จะจัดตั้งอำเภอใหม่ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอำเภอได้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๔๗ บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) สุขาภิบาล (๔) องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ (๑) จังหวัด (๒) อำเภอ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอ วรรคสอง บัญญัติว่า การตั้ง ยุบ และเปลี่ยน



เขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา ๖๙ บัญญัติว่า ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา ๗๐ บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) สุขาภิบาล (๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด มาตรา ๗๑ บัญญัติว่า การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น วรรคสอง บัญญัติว่า เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้... วรรคสอง บัญญัติว่า บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๙ บัญญัติว่า เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ... มาตรา ๕๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ... มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ... พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย มาตรา ๔๑ เบญจ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแยกพื้นที่



บางส่วนไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย

วรรคสอง บัญญัติว่า การสำรวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ ในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ ... มาตรา ๖๙ บัญญัติว่า อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในตำบล ... พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมาย ว่าด้วยเทศบาลในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ วรรคสอง บัญญัติว่า ให้เรียกชื่อและกำหนด เขตของเทศบาลตำบลตามวรรคหนึ่งตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม พระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ ... มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ ... มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ



สาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า ระเบียบนี้ให้ใช้กับสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกันมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไป

จากบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่า ในระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอ โดยอำเภอประกอบด้วยตำบลหลายตำบลรวมกัน ส่วนตำบลประกอบด้วยหมู่บ้านหลายหมู่บ้านรวมกัน ทำให้พื้นที่ของจังหวัดทับซ้อนกับพื้นที่ของอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พื้นที่ของอำเภอทับซ้อนกับพื้นที่ของตำบลและหมู่บ้าน และพื้นที่ของตำบลทับซ้อนกับพื้นที่ของหมู่บ้าน ส่วนในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรจะมีพื้นที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรนั้นๆ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ตามเขตจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลมีพื้นที่ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ หรือตามพื้นที่ของสุขาภิบาลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ตามเขตพื้นที่ของตำบลซึ่งมิได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่การปกครองตามระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคทับซ้อนกับพื้นที่การปกครองตามระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงการมีพื้นที่ทับซ้อนกันเองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีพื้นที่ทับซ้อนกัน แต่การบริหารราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้น



แต่ละระบบบริหารราชการก็มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน คือ หน่วยงานในระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมต่างๆ ที่กำหนดให้มีราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่ หรือมีลักษณะเป็นการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแต่การบังคับบัญชายังคงอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กร ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะมีปัจจัยเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด้วย ดังนั้น ในพื้นที่แต่ละแห่ง จึงมีการจัดทำบริการสาธารณะทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นการจัดทำบริการสาธารณะประเภทเดียวกัน เช่น การจัดการศึกษา การประปา เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการของหน่วยงานใดก็ได้ แต่การจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดทำ เช่น การให้บริการด้านสาธารณสุข การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็มีได้ตัดอำนาจของราชการส่วนภูมิภาคที่จะจัดทำบริการสาธารณะเรื่องนั้นๆ

เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นหมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสามกระต่าย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไร้ใหม่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ ให้จัดตั้งท้องถิ่นหมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสามกระต่าย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสุขาภิบาล มีอาณาเขตปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศดังกล่าว สุขาภิบาลไร้ใหม่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และเป็นหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๙



เมษายน ๒๕๑๘ ให้โอนพื้นที่หมู่ที่ ๖, ๗, ๘, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามกระทาย ไปตั้งเป็นหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หลังจากนั้นได้โอนตำบลไร่ใหม่ อำเภออุบลบุรี ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภออุบลบุรีกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านและตำบลดังกล่าว เป็นการดำเนินการในระบบของระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทำให้สุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่คาบเกี่ยวทั้งสองอำเภอ และเมื่อสุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไร่ใหม่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลไร่ใหม่จึงมีพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เดียวกับพื้นที่ของสุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแม้ว่าเทศบาลตำบลไร่ใหม่จะมีพื้นที่คาบเกี่ยวสองอำเภอ แต่มิได้เป็นอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด เพราะไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในเขตท้องที่ของอำเภอใด หากอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่แล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับบริการจากการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไร่ใหม่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งในกรณีนี้จะต้องแยกการให้บริการสาธารณะออกเป็น ๒ ประเภท คือ บริการสาธารณะที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่เป็นผู้จัดทำและบริการสาธารณะที่ส่วนราชการในระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดทำ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบจึงได้รับบริการจากการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ เนื่องจากอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ รวมถึงได้รับบริการจากการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทั้งสององค์การเป็นองค์การในระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบยังคงได้รับบริการจากการจัดทำบริการสาธารณะของอำเภออุบลบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค เนื่องจากอาศัยอยู่ในเขตอำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



เมื่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตำบลไร่ใหม่ดำเนินการเพื่อให้เขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในท้องที่อำเภอสามร้อยยอดด้วยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และประกาศฉบับที่สอง ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่บ้านจะเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยการออกประกาศจังหวัดดังกล่าวได้ แต่การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่บ้านดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกุยบุรี และอำเภอสามร้อยยอดโดยการโอนเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ตามลำดับ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งสองฉบับ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติไว้ ประกาศทั้งสองฉบับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย ออกไปอีก ๖๐ วัน และไม่จัดส่งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการ อันเป็นการกระทำที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการออก



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ทั้งสองฉบับ ซึ่งแม้จะเป็นการทำให้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่เมื่อประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องดังกล่าว เป็นการออกประกาศโดยไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติไว้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ของหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย ยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควรแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๗๒๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด แล้วจัดส่งให้กรมการปกครองภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นั้น เห็นว่า หนังสือกรมการปกครองดังกล่าวเป็นการแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แก้ไขการเสนอ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ถูกต้อง อันเป็นผลมาจากกรณีที่ถูกฟ้องคดีออกประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ให้เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขต เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และให้เปลี่ยนแปลง เขตท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ไปรวมกับหมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ทำให้เขตตำบลเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อ ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ทั้งสองฉบับ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมไม่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองดังกล่าว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอ้างว่า การที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่มีพื้นที่ คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบและประชาชน



ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี มีข้อขัดข้องในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด นั้น เห็นว่า โรงพยาบาลสามร้อยยอด เป็นหน่วยงานที่อยู่ในระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงมีพื้นที่ให้บริการตามเขตท้องที่ของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอาศัยอยู่ในอำเภอกุยบุรีซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ จึงย่อมไม่ได้รับความสะดวกเป็นธรรมดา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสามารถเข้ารับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสามร้อยยอดหรือโรงพยาบาลอื่นๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลกุยบุรี กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบและประชาชนที่อาศัยในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอสามร้อยยอด นั้น เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ในระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวจะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อกระจายการให้บริการอย่างทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จึงย่อมกระทบต่อการให้บริการ โดยจะทำให้หน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นต้องรับภาระการจัดทำบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบจึงไม่สามารถใช้เจตนารมณ์ของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะแตกต่างกับระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา ส่วนการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ระเบียบดังกล่าวใช้ได้สำหรับกรณีที่การรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกันเท่านั้น แต่ในกรณีข้อพิพาทคดีนี้ เป็นการดำเนินการข้ามอำเภอ จึงไม่อาจใช้แนวทางตามระเบียบดังกล่าวได้ และกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยภายในราชอาณาจักรของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแต่อย่างใด



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระหาย กำหนดตำบลสามกระหาย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ลงนามรับรองร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ทั้งสองฉบับ เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีการเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี ให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการอีกต่อไป เนื่องจากเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการออกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งสองฉบับดังกล่าว และไม่มีผลตามกฎหมายแต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง

ทั้งนี้ ศาลมีข้อสังเกตว่าเนื่องจากประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งสองฉบับ ยังมีผลตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีควรดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อมิให้มีผลตามกฎหมายต่อไป

นายมนูญ พิบูลรัตน์กุล
ตุลาการศาลปกครองกลาง

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายกฤตยชญ์ ศิริเขต
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิเศษโลก
ช่วยทำงานชั่วคราวในศาลปกครองกลาง

นายหัสฎี ศรีวิเชียร
ตุลาการศาลปกครองระยอง
ช่วยทำงานชั่วคราวในศาลปกครองกลาง



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวุฒิชัย แสงสำราญ

